

PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

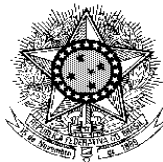
PEDILEF: 0066157-33.2004.4.01.3400
Nº DE ORIGEM: 2004.34.00915054-8
ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA: MARIA LECHETA
RELATOR: JUIZ GLÁUCIO MACIEL

VOTO-EMENTA

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE DOENÇA. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E NÃO REMUNERAÇÃO. ART. 111, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NORMA ISENTIVA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESTABELECIDA. INCIDENTE PROVIDO.

1. A União, ora recorrente, pretende a modificação do acórdão que, reformando os termos da sentença, julgou procedente o pedido de inexigibilidade de imposto de renda sobre as remunerações recebidas no período compreendido entre 5-2-1987, data na qual foi diagnosticado ser a demandante portadora de neoplasia maligna, e 3-3-2004, data na qual foi concedida a sua aposentadoria. Alega a União que o aresto impugnado contraria a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o benefício isencional do imposto de renda previsto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 somente alcança os proventos de aposentadoria recebidos pelos portadores de moléstias graves, não cabendo sua extensão às remunerações recebidas antes da aposentação. Apontou como paradigmas os seguintes arestos: REsp 1.059.290/AL, REsp 819.747/CE, REsp 778.618/CE e o REsp 907.236/CE.

2. Com razão a União. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 aplica-se somente aos proventos de aposentadoria recebidos pelos portadores de neoplasia maligna, não alcançando à remuneração do servidor em atividade. E o art. 111, II, do Código Tributário Nacional prevê, em caso de concessão de isenção, que a interpretação da norma não deve ser extensiva. Não é possível, assim, interpretar extensivamente a referência a “proventos de aposentadoria” para abarcar a remuneração do servidor ativo.



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido. Além dos paradigmas citados pela recorrente, registra-se acórdão recente proferido pela 2ª Turma, no AgRg nos EDcl no REsp 1.350.977/PR (DJ: 25-2-2014), da relatoria do Sr. Ministro Humberto Martins, com a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/88. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E NÃO REMUNERAÇÃO. ART. 111, II, DO CTN. NORMA ISENTIVA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. SÚMULA 83/STJ. VERBA HONORÁRIA FIXADA PELA EQUIDADE. JUÍZO DE VALOR FEITO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Entende o agravante fazer jus à concessão da isenção de imposto de renda obtida desde a data da contração da moléstia grave e não apenas desde a data da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

2. Conforme consignado na análise monocrática, o Tribunal a quo decidiu de acordo com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que a isenção do imposto de renda em função de moléstia grave restringe-se aos proventos de aposentadoria ou reforma, não se estendendo aos rendimentos relativos a período anterior à aposentação, nos termos do art. 6º da Lei n. 7.713/88.

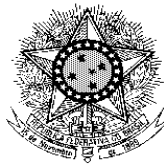
3. "É cediço nesta Corte que, à vista do art. 111, II, do CTN, a norma tributária concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente, sendo que, na hipótese, a concessão de isenção do imposto de renda a partir da data da comprovação da doença vai de encontro à interpretação do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, que prevê que a isenção se dá sobre os proventos de aposentadoria e não sobre a remuneração". (REsp 1243165/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011)

(...).

4. No caso em exame, é de se constatar que o acórdão recorrido, ao reformar os termos da sentença, divergiu do posicionamento atual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, já que estendeu a concessão de isenção do imposto de renda à remuneração auferida pela autora, servidora pública, em período anterior à sua aposentadoria.

5. Julgamento de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Incidente conhecido e provido para: (i) firmar a tese de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, aplica-se somente aos proventos de aposentadoria recebidos pelos portadores de moléstias graves, não



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

alcançando à remuneração do servidor em atividade; (ii) reformar o acórdão recorrido, restabelecendo a sentença de improcedência do pedido; e (iii) condenar a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa.

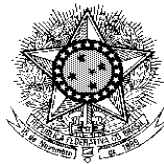
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais dar provimento ao pedido de uniformização, nos termos do voto-ementa do Relator.

Brasília, 9 de abril de 2014.

Assinatura manuscrita de Gláucio Maciel.

Gláucio Maciel
Juiz Relator



**PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
Subprocurador-Geral da República: ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL GLÁUCIO FERREIRA MACIEL
GONÇALVES

Requerente: FAZENDA NACIONAL
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

Requerido(a): MARIA LECHETA
Proc./Adv.: ANDREA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO

Origem: DF - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL
Proc. Nº.: 0066157-33.2004.4.01.3400

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e lhe deu provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: Gláucio Maciel, Marisa Cúcio, Ana Beatriz Palumbo, Flores da Cunha, André Carvalho Monteiro, Kyu Soon Lee, Paulo Ernane Moreira Barros, João Batista Lazzari, Boaventura João Andrade e Bruno Carrá.

Brasília, 09 de abril de 2014.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)